

Résumé des documents relatifs au

Registre des Bénéficiaires

Effectifs au Sénégal



Initiative pour la Transparence dans
les Industries Extractives du Sénégal

Sommaire

Sommaire	2
Résumé.....	2
1. Loi n° 2019-03 du 1er février 2019	3
3. Décret n° 2020-791 du 19 mars 2020	4
4. Arrêté n° 001598 du 05 février 2021	5
5. Formulaire annexe à l'arrêté n° 001598	5
6. Décret n° 2025-1354 du 27 août 2025	6

Résumé

Le dispositif sénégalais de transparence sur la propriété effective dans le secteur extractif repose sur un corpus juridique articulé en plusieurs niveaux. À sa base, les deux codes sectoriels — le Code minier (Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016, art. 95) et le Code pétrolier (Loi n° 2019-03 du 1er février 2019, art. 55) — posent l'obligation pour tout titulaire de titre minier ou pétrolier de se conformer aux exigences de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), notamment en déclarant ses bénéficiaires réels et ses paiements à l'État. Sur ce fondement législatif, le décret n° 2020-791 du 19 mars 2020 institue le Registre des Bénéficiaires effectifs (RBE), tenu auprès des greffes du RCCM sous surveillance judiciaire, et en fixe les modalités de fonctionnement : champ des assujettis, procédure de déclaration, définition du bénéficiaire effectif (toute personne physique détenant directement ou indirectement au moins 2 % du capital ou des droits de vote, ou exerçant un contrôle sur les organes de direction), et règles d'accès à l'information.

La mise en œuvre opérationnelle du RBE est assurée par deux textes d'application. L'arrêté ministériel n° 001598 du 5 février 2021 établit le formulaire officiel de déclaration, dont l'annexe constitue le support standardisé recueillant, d'une part, les informations sur l'entité déclarante (dénomination, forme juridique, NINEA, RCCM, siège social, statut boursier et d'entreprise d'État) et, d'autre part, les informations détaillées sur chaque bénéficiaire effectif (identité, nationalité, résidence, statut de Personne Politiquement Exposée, modalités de détention du capital et des droits de vote). Enfin, le décret n° 2025-1354 du 27 août 2025 modernise et renforce ce dispositif en amendant les articles 4, 7, 12 et 13 du décret

fondateur : il enrichit le contenu obligatoire des déclarations, ouvre un accès public partiel et gratuit au registre, étend la liste des autorités bénéficiant d'un accès intégral (notamment le CNSCL et le COS PETROGAZ), et confère au juge de nouveaux pouvoirs d'injonction à l'égard des administrations délivrant des titres extractifs.

1. Loi n° 2019-03 du 1er février 2019

Intitulé	Code pétrolier du Sénégal
Nature	Loi – Code sectoriel
Résumé	Ce code régit l'ensemble des opérations pétrolières sur le territoire sénégalais (prospection, exploration, développement, exploitation, transport, stockage et liquéfaction du gaz naturel). Son article 55 impose aux titulaires de titre minier d'hydrocarbures de fournir des informations sur leurs bénéficiaires réels, conformément aux lois et règlements en vigueur, dans le cadre des obligations de transparence liées à l'ITIE. Tous les revenus pétroliers perçus par l'État sont rendus publics (art. 56). Le code affirme également que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais (art. 5).

2. Loi n° 2016-32 du 8 novembre 2016

Intitulé	Code minier du Sénégal
Nature	Loi – Code sectoriel (17 titres)
Résumé	Le Code minier régit l'ensemble des opérations minières au Sénégal : prospection, recherche, exploitation (grande mine, petite mine, semi-mécanisée, artisanale), contrats de partage de production, carrières, haldes et terrils, ainsi que les dispositions financières, douanières et pénales. Son article 95 impose à tout

	titulaire de titre minier de respecter les principes et exigences de l'ITIE, notamment d'effectuer des déclarations auditable et de déclarer aux instances nationales de l'ITIE tous les paiements versés à l'État. L'article 96 complète cette obligation par une déclaration de l'ensemble des revenus miniers perçus par l'État. C'est cet article 95 qui constitue, avec l'article 55 du Code pétrolier, le fondement sectoriel du décret n° 2020-791 instituant le Registre des Bénéficiaires effectifs.
--	--

3. Décret n° 2020-791 du 19 mars 2020

Intitulé	Décret relatif au Registre des Bénéficiaires effectifs
Nature	Décret fondateur – Journal Officiel du 11 avril 2020
Résumé	Texte fondateur du Registre des Bénéficiaires effectifs (RBE), pris en application de l'exigence 2.5 de la norme ITIE et des articles 95 du Code minier et 55 du Code pétrolier. Il crée le RBE auprès des greffes du RCCM, sous surveillance d'un juge. Sont assujettis : toutes les entités immatriculées ou déclarées au Sénégal intervenant dans la chaîne de valeur du secteur extractif. La déclaration est faite sur formulaire arrêté par le Ministre de la Justice, signée par le représentant légal, dans les 15 jours suivant l'immatriculation ou les modifications. Est bénéficiaire effectif toute personne physique détenant directement ou indirectement au moins 2 % du capital ou des droits de vote, ou exerçant un contrôle sur les organes de direction. Les informations sont accessibles aux autorités listées à l'article 13 (magistrats, DGI, DGD, ITIE, CENTIF, etc.) et aux tiers justifiant d'un intérêt légitime via ordonnance du juge.

4. Arrêté n° 001598 du 05 février 2021

Intitulé	Arrêté relatif au formulaire de déclaration des bénéficiaires effectifs
Nature	Arrêté ministériel – Ministère de la Justice
Résumé	Pris en application de l'article 4 du décret n° 2020-791, cet arrêté institue le formulaire officiel de déclaration des bénéficiaires effectifs pour les entités du secteur extractif. Il précise que la déclaration s'effectue sur la base du formulaire figurant en annexe, lequel recueille les informations relatives à l'entité déclarante (dénomination, forme juridique, NINEA, RCCM, siège social, statut boursier, statut d'entreprise d'État) et les informations sur chaque bénéficiaire effectif (identité complète, nationalité, résidence, numéro CNI/passeport, statut PPE, modalités de détention du capital et des droits de vote).

5. Formulaire annexe à l'arrêté n° 001598

Intitulé	Document relatif au bénéficiaire effectif du secteur extractif
Nature	Formulaire officiel – Ministère de la Justice
Résumé	Ce formulaire en deux volets constitue le support de déclaration pour les entités du secteur extractif. Le premier volet (Informations relatives à l'entité déclarante) collecte : dénomination sociale, forme juridique, NINEA, numéro RCCM, pays/État, greffe d'enregistrement, raison sociale, siège social, ainsi que le statut boursier de l'entité (non cotée, cotée ou filiale, cotée à 100 %, entreprise d'État). Le second volet (Informations sur le bénéficiaire effectif) recueille l'identité complète du bénéficiaire, son statut de PPE ou de relation avec une PPE, et les modalités de détention : parts sociales directes/indirectes (≥ 2 %), droits de vote

	directs/indirects, ainsi que tout autre moyen de contrôle sur les organes de direction.
--	---

6. Décret n° 2025-1354 du 27 août 2025

Intitulé	Décret modifiant le décret n° 2020-791 relatif au registre des bénéficiaires effectifs
Nature	Décret – Journal Officiel du 27 septembre 2025
Résumé	Ce décret modificatif renforce le dispositif national ITIE en amendant les articles 4, 7, 12 et 13 du décret fondateur de 2020. Il élargit le contenu obligatoire du formulaire de déclaration (identité complète, modalités de participation, date d'acquisition, identification des PPE). Il étend l'accès gratuit au registre au public pour certaines informations de base (art. 12 modifié) et élargit la liste des autorités disposant d'un accès intégral (art. 13 modifié) à de nouveaux acteurs comme le Secrétaire technique du CNSCL et le Secrétaire permanent du COS PETROGAZ. Le juge chargé de la surveillance du registre reçoit de nouveaux pouvoirs d'injonction vis-à-vis des administrations détentrices de titres.

